

1500030-59.2022.8.26.0205

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Getulina

Foro: Foro de Getulina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... ameaçada; sim Dr. ele já tem passagem por furto e tráfico.

Ao ser interrogado, o réu Edson Barbosa Vieira dos Santos disse o seguinte: então Meritíssimo eu fui lá na intenção de arrumar um dinheiro que ele disse que ia me arrumar R\$ 20,00 pra eu comprar um cigarro e um pino de coca pra eu usar pois estava desandado na droga; fui lá sem intenção de roubar, tanto que eu estava co ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Getulina

Foro de Getulina

Vara Única

Rua Dr. Carlos de Campos, 660, . - Centro

CEP: 16450-000 - Getulina - SP

Telefone: (14) 2185-5110 - E-mail: getulina@tjsp.jus.br

1500030-59.2022.8.26.0205 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500030-59.2022.8.26.0205

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON BARBOSA VIEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de EDSON BARBOSA VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo artigo 155, caput, c.c. §§ 1º (repouso noturno), do Código Penal. Isto porque, no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 22h26, no interior da residência localizada na Rua Floriano Peixoto, 825, Vila Nakamura, nesta cidade e comarca de Getulina/SP, ele subtraiu para si, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em um celular da marca Samsung, modelo A10, cor preta, pertencentes à vítima Silvio Alves de Oliveira.

A denúncia foi recebida às fls 44/45.

Citado (fls 58), o acusado apresentou resposta à acusação (fls 62/63).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidos a vítima Silvio Alves de Oliveira, as testemunhas Sandra Regina Campana e Fernando Damasceno Moreira e, em seguida, interrogado o réu.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente.

O Ministério Público pugnou pela total procedência da pretensão punitiva, ao passo em que a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, "d" do Código Penal, fixação do regime inicial aberto, bem assim pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade e os benefícios da

gratuidade de justiça.

É o o relatório.

Passo à fundamentação.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais do acusado foram devidamente observadas. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é parcialmente procedente, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa ao réu o crime de furto simples majorado pelo repouso noturno.

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...). Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls 3/4; termos de declarações colhidos na fase policial (fls 5/7 e 22); Relatório de fls 28/36, bem assim pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por seu turno, é inconteste e recai sobre a pessoa do acusado, senão vejamos.

Ao ser ouvido em juízo, a vítima Silvio Alves de Oliveira disse o seguinte: então Dr. eu estava assistindo televisão e eu cochilei e o portão estava aberto, minha casa tem uma telinha e um portãozinho e não sei o que aconteceu; aí ele entrou e meu celular estava beirando numa mesinha e quando eu acordei ele não estava mais lá; aí a câmera do vizinho pegou ele entrando lá e pegando o celular; eu conversei com o rapaz, ele ligou pra mim e disse amanhã você vê a hora que eu vou quem pegou; aí na câmera saiu ele pegando; sim, reconheci ele na hora; ele morava pra baixo de casa; minha sobrinha que ele procurou; ele veio me procurar sabe me chantagear, pra eu procurar o delegado; pra eu tirar a audiência que ele ia tirar o celular de mim sabe; ele disse que ia me devolver o celular, disse que ia trazer um até melhor; aí eu disse pra ele isso aí é só com o delegado; aí eu falei com o investigador e ele disse que era tudo mentira que ele, o réu, não tinha falado nada com o Delegado coisa nenhuma e agora não tem mais jeito não; então Dr. Ele ainda pediu dinheiro pra mim; pediu cinco reais; não senhor não recuperei o celular não; meu prejuízo foi de R\$ 1.800,00 Dr, eu comprei a prestação, sabe.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Sandra Regina Campana disse o seguinte: então Dr., o meu tio que é o Silvio né, ele me ligou disse que haviam furtado o celular dele; aí eu perguntei como e ele me relatou; aí no dia seguinte o vizinho viu pela câmera e falou pra gente; ele disse Silvio a gente tem a filmagem de quem entrou pela casa; na câmera apareceu o Tum, o cachorro, a criança e a esposa dele; sim sim eu o reconheci; e aí como eu conhecia a mãe da esposa dele eu a procurei numa boa sabe, com civilização; pedi pra que ela falasse pra ele que ele devolvesse o celular pois a câmera tinha mostrado que era ele e que nós tomaríamos as providências; aí ela disse então vamos lá que eu vou falar com a minha filha pra convencer ele a devolver; aí eu entrei no carro da sogra né (mãe da esposa do Tum) e ele veio no portão, veio alterado comigo né, como se fosse me bater sabe; ele disse que ia me matar, que ia matar o meu marido, ia matar o Silvio; disse "sumam do meu portão que até a noite eu vou matar vocês"; aí eu disse por favor, o Silvio é doente né ele está sem condições de comprar outro e ele falava que ia chamar os irmãos; aí eu fui embora pra minha casa e acionei a Polícia Militar pra registrar o BO; o vizinho forneceu a filmagem para o soldado; foi verificado que era ele mesmo; aí o meu tio quando foi prestar o depoimento no percurso de volta ele infartou, pois a pressão subiu demais; ele tem vários problemas de saúde bem sérios; ele ficou com duas veias do coração comprometidas, é diabético, tem problema no rim, gordura no fígado; então ele infartou; aí eu fiquei no hospital que o Dr. Pediu né e a sogra do Tum tinha acesso ao meu número de celular né; e eu disse pra ela que se fosse o caso era pra ela me procurar né; aí nisso ela passou o número para o Tum e ele começou a me ameaçar, ele me ligava e pedia pra eu colocar o telefone no ouvido no Silvio, pediu pra eu ligar pro Delegado e retirar a queixa, porque os irmãos iam descer lá; aí nisso eu comecei a assustar né; passava uns minutos ele me ligava de novo querendo saber se o Silvio tinha retirado a queixa; e ele insistia

pra eu fazer, pois senão os irmãos de Lins iam descer aqui; aí Dr. Ele parou e depois começou a passar na frente de casa como se nada tivesse acontecido; aí certo dia ele foi na casa do Silvio acompanhado de um Rotiweiller e aí ele disse pro Silvio que queria dinheiro sabe Dr; o Silvio disse que não tinha; aí no outro dia eu procurei o investigador Fernando e disse que o Tum estava indo lá atrás de dinheiro, levando até o cachorro pra amedrontar; aí os investigadores tomaram partido; ele não recuperou o celular não Dr; o Tum falava que iria devolver, falava que estava com ele lá em Guaimbê, mas queria que o Silvio retirasse a queixa de qualquer forma; e eu dizia que não podia fazer; até hoje eu estou com trauma Dr. Poois tenho medo de ele fazer o que ele falou né; estou bastante assustada pois fomos informados de que ele é bastante perigoso.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Fernando Damasceno Moreira disse o seguinte: assim que foi registrado o B0 nós diligenciamos no local onde idetificamos câmeras ali próximo ao local e tivemos acessos às imagens e nessas imagens identificamos o Edson e a companheira dele, se não me engano é Letícia o nome dela; aí o Edson entra na casa e sai caminhando rapidamente pelo mesmo caminho que eles vinham; aí depois a vítima Silvio prestou declarações na Delegacia e disse que o Edson foi atrás dele e disse pra ele retirar a queixa senão ele não devolveria o celular, ou seja, ele assumiu que pegou o celular e disse que só devolveria se a queixa fosse retirada né; isso a Sandra também prestou declarações dizendo que foi ameaçada; sim Dr. ele já tem passagem por furto e tráfico.

Ao ser interrogado, o réu Edson Barbosa Vieira dos Santos disse o seguinte: então Meritíssimo eu fui lá na intenção de arrumar um dinheiro que ele disse que ia me arrumar R\$ 20,00 pra eu comprar um cigarro e um pino de coca pra eu usar pois estava desandado na droga; fui lá sem intenção de roubar, tanto que eu estava co minha esposa; aí chamei ele três vezes, ele não atendeu; e eu acabei entrando, o portão e a porta estavam abertos; o celular estava do lado da porta; catei o celular e fui embora; estou totalmente arrependido, estava passando dificuldade, estava desandado na droga; eu estou sem nada, sem dinheiro pra comprar leite pra minha filha e acabei fazendo essa burrada; estou totalmente arrependido; a irmã dele foi fazendo bafão lá em casa e eu falei pra ela, não precisa dar parte não, se ele retirar a queixa eu devolvo o celular pois eu já tinha vendido; e eu ia lá e dar o dinheiro pro rapaz e pegar o celular de volta; eu vendi por R\$ 450,00; R\$ 350,00 eu dei pra minha esposa e R\$ 100,00 eu usei de droga; não fiz ameaça pra ninguém não senhor; ela que me ameaçou, disse que o irmão dela é do PCC de Promissão que ia vir atrás de mim; eu me entreguei pra Deus Senhor; estou trabalhando aqui na unidade e estou arrependido que eu fiz esse ato.

Pois bem. Este é o conjunto probatório que se extrai dos autos e através do qual permite-se concluir que o acusado praticou a infração a ele imputada.

Como se infere, os depoimentos prestados em juízo se mostraram firmes e coerentes, demonstrando o reconhecimento do acusado pela vítima e testemunhas, notadamente pela análise das imagens capturadas pelas câmeras de vigilância de um vizinho da vítima e colacionadas às fls 31/34 do Relatório emitido pela Autoridade Policial. Tanto a vítima quanto as testemunhas declararam que ao analisarem as imagens puderam concluir que se tratava do acusado Edson, o qual já era conhecido na cidade.

Neste ponto, observo que, muito embora a Sexta Turma do E. STJ tenha fixado o entendimento de que é inválido qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP (HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz), a mesma corte estabeleceu diretrizes para que o reconhecimento possa ser considerado válido, mesmo sem seguir os estritos limites estabelecidos pelo aludido artigo.

Tratam-se de hipóteses em que é perfeitamente cabível que o magistrado demonstre, no caso concreto, razões fáticas que permitam a distinção com o precedente acima citado, notadamente nas hipóteses em que não haja qualquer risco de um reconhecimento falho por parte da vítima ou de testemunhas.

Neste sentido:

RESP 1.969.032-RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022. RAMO

DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL TEMA Roubo

majorado. Reconhecimento fotográfico. Procedimento previsto no art. 226 do CPP. Obrigatoriedade. Nova orientação jurisprudencial do STJ (HC 598.886/SC). Ausência de riscos de um reconhecimento falho. Distinguishing. No caso em que o reconhecimento fotográfico (ou por imagens de na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, mas a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho, dá-se ensejo a distinguishing quanto ao acórdão do HC 598.886/SC, que invalida qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP. Nesta ordem de ideias, é de suma importância ressaltar, novamente, que a vítima Silvio, a testemunha Sandra e a testemunha Fernando relataram que já conheciam o acusado antes mesmo do delito, tanto que a testemunha Sandra se dirigiu à casa da sogre dele no intuito de reaver o aparelho, o que permite concluir que o reconhecimento por eles efetuado não revela qualquer possibilidade de ter sido falho ou inidôneo.

A corroborar todo este contexto fático, o acusado confessa o delito.

É certo que a confissão não é a evidência rei e, por si só, não configura fundamento suficiente para lastrear uma condenação, devendo o juiz confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas há compatibilidade ou concordância (art. 197 CPP).

Todavia, no caso em exame, constato que ela está em harmonia com todo o conjunto probatório, mormente devido ao fato de que o acusado apresentou todos os detalhes da empreitada criminoso, indicando por onde entrou na residência e onde o aparelho celular se encontrava ao ser subtraído.

Desta forma, há provas mais que suficientes para uma condenação, superando uma dúvida além do razoável a fim de se concluir pela autoria do crime em apreço.

Em conclusão, o réu incidiu na norma penal incriminadora prevista no artigo 155, "caput" do Código Penal, pois subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um celular da marca Samsung, modelo A10, cor preta, pertencentes à vítima Silvio Alves de Oliveira.

É imperioso ainda o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1º do citado artigo (furto cometido durante o repouso noturno), pois o delito ocorreu por volta das 22h e enquanto a vítima estava dormindo, o que demonstra a maior facilidade para subtração do bem descrito na Denúncia.

Não há nenhuma causa de excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade.

Assim, considerando o robusto conjunto probatório existente, a condenação pelos fatos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; antecedentes: o acusado ostenta mais de uma condenação definitiva, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais atualizada (fls. 94/103), de forma que uma delas será valorada nesse momento, negativamente (a referente ao processo nº 0000110-10.2016.8.26.0205 - fls 100), e as demais na segunda fase; conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; circunstâncias do crime: são normais; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base ao réu em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante de reincidência (processo nº (0000138-88.2015.8.26.0600 - fls 101), bem como a atenuante da confissão espontânea, de modo que ambas serão compensadas, por se referirem à personalidade do agente, sendo que a pena-base permanece inalterada nesta etapa intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e está presente a causa de aumento referente ao furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1º do CP), razão

pela qual aumento a pena em 1/3, resultando numa reprimenda de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, a qual torno definitiva.

O valor de cada dia-multa será o mínimo unitário, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, haja vista a ausência de critérios que determinem a real situação econômica do réu.

Muito embora o réu tenha permanecido preso provisoriamente, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime.

Com fundamento no art. 33, do Código Penal, observadas a reincidência, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais negativas, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime fechado. Afasto, neste ponto o requerimento defensivo de fixação do regime prisional menos gravoso, pois, a despeito do quantum de pena aplicado na espécie, a jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que, para análise do regime inicial de cumprimento da reprimenda, devem ser sopesadas tanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP quanto a reincidência, sendo legítimo o estabelecimento de regime mais gravoso do que aquele previsto para a espécie desde que devidamente fundamentado pelo magistrado.

Além disso, o permissivo da Súmula 269 do STJ, que confere o regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, somente se aplica àquele que tenha circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se apresenta neste caso.

Conforme demonstrado, o réu além de ser reincidente possui maus antecedentes, ostentando diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, tanto que a pena base foi aplicada em patamar superior ao mínimo legal, sendo que o estabelecimento do regime inicial fechado é o que melhor se coaduna para o caso dos autos.

No caso concreto não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente por ser reincidente.

Da mesma forma, não se revela cabível a suspensão condicional de pena, porquanto o condenado não preenche os requisitos do art. 77 do CP, notadamente por ser reincidente em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para: CONDENAR o réu EDSON BARBOSA VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo artigo 155, caput, c.c. §§ 1º (repouso noturno), do Código Penal, à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo unitário. Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois, preso preventivamente, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É certo ainda que o sentenciado oferece risco à ordem pública, especialmente pelas notícias de ameaças sofridas pela vítima e pela testemunha do crime, ameaças estas que culminaram, inclusive, com o agravamento do estado de saúde da vítima Silvio, em razão do receio de que o acusado lhe fizesse algum mal.

Assim, a manutenção da preventiva se mostra idônea com o objetivo de garantir a aplicação da Lei Penal e assegurar a integridade física da vítima.

A propósito, nesse mesmo sentido já foi decidido pelo E. TJSP:

HABEAS CORPUS – Furto Qualificado – Ameaça a Testemunhas – Revogação da Prisão Preventiva - Alega constrangimento ilegal em razão do decreto de prisão preventiva não possuir fundamentação adequada, e sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Não vislumbrado qualquer constrangimento – de outra parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2209623-51.2015.8.26.0000; Relator

(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 04/11/2015; Data de Registro: 10/11/2015).

No mais, observo que o acusado possui outras passagens por delitos patrimoniais, o que indica a sua propensão a atividades ilícitas e demonstra a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.

Considerado todo este contexto fático e, sem olvidar de que a prisão preventiva não se presta à antecipação do cumprimento da pena, entendo que se tem por justificada a manutenção da custódia cautelar do acusado.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo como valor de indenização mínima pelos prejuízos causados pelo crime o montante de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) referentes ao dano material sofrido, bem como o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima por danos morais, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido art. 63, PU do CPP).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia; em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Concedo aos acusados, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-los nas custas processuais.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Getulina 19 de julho de 2022

LUIS FERNANDO VIAN

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA